



Publicado no " *Nosso Jornal de Notícias* " em 27 JUL 2001

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº.111/2001

EMENTA: DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, DA LEI Nº 016, DE 11/07/2001.

O Prefeito Municipal de São Gonçalo, no uso de suas atribuições legais, e considerando ser de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios proteger o meio Ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar florestas, a fauna e a flora, nos termos do art. 23, incisos VI e VII da Constituição Federal;

Considerando a necessidade de nova regulamentação e modernização da legislação ambiental referente às infrações administrativas ambientais,

Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Municipal nº 016, de 11 de julho de 2001, que dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente;

DECRETA:

Art. 1º - Considera-se infração administrativa ambiental toda ação que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Parágrafo primeiro - Qualquer pessoa, constatando a infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades ambientais para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Art. 2º - A fiscalização e a punição das infrações administrativas ambientais, quando efetivadas pelos órgãos ambientais do Município de São Gonçalo, observarão as disposições da Lei Municipal nº 016, de 11 de julho de 2001, e do presente Decreto.

Art. 3º - A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

SEÇÃO I
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL



Art. 4º – O processo administrativo de apuração e punição por infrações à legislação ambiental terá início com a lavratura do auto de constatação de infração ambiental por determinação de autoridade competente.

Parágrafo único – O auto de constatação conterá:

- I – a identificação do interessado;
- II – o local, a data e a hora da infração;
- III – a descrição da infração ou infrações e a menção do (s) dispositivo (s) legal (is) transgredidos;
- IV – assinatura da autoridade responsável.

Art. 5º – O auto de infração será lavrado com base no auto de constatação e nos demais elementos do processo.

Parágrafo primeiro – O auto de infração, além das informações do auto de constatação, conterá:

- I – a(s) penalidade(s) a que está sujeito o infrator e o(s) respectivo(s) preceito(s) legal(is) que autoriza(m) a sua imposição;
- II – o valor e o prazo para o recolhimento da multa;
- III – o prazo para interposição de recurso;
- IV – todas as provas, informações e dados hábeis à adequada instrução do processo, necessários à tomada de decisão, trazidos pela administração e/ou pelo interessado.

Parágrafo segundo – As penalidades e o valor da multa serão fixados pelo Secretário de Meio Ambiente ou por pessoa que por ele venha a ser indicada.

SEÇÃO II DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 6º – O infrator será intimado da lavratura do auto de infração, para ciência de decisão ou efetivação de diligência:

- I – pessoalmente, por ciência no processo;
- II – por via postal, com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

Parágrafo primeiro – A intimação deverá conter:

- I – identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
- II – finalidade da intimação;
- III – data, hora e local em que deve comparecer;



Publicado no " *Nosso Jornal de Notícias* " em 27 JUL 2001

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

- IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
- V – informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
- VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

Parágrafo segundo - A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

Parágrafo terceiro - A intimação será considerada efetivada caso o aviso de recebimento seja assinado por empregado ou preposto do infrator, ressalvados os casos em que este provar que os signatários não tinham condições de compreender a natureza da intimação ou agiram com dolo ou má fé.

Parágrafo quarto - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação será efetuada por edital, publicado no Diário Oficial do Município de São Gonçalo, com prazo de 20 (vinte) dias.

Parágrafo quinto - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 7º – O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do auto de infração ou do termo final fixado no Edital, conforme o caso.

SEÇÃO III DA INSTRUÇÃO

Art. 8º – São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art. 9º – Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único – Designados dia, local e horário para a reunião aludida no caput, dela será intimado o infrator para, querendo, comparecer.

Art. 10 – Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no Art. 11 deste Decreto.



Art. 11 – Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 12 – O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

Parágrafo primeiro - Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

Parágrafo segundo - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 13– Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art. 14 – Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

Art. 15 – O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.

SEÇÃO IV **DA IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO E DOS RECURSOS**

Art. 16 – Poderá, o infrator, apresentar impugnação ao auto de infração, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação deste.

Parágrafo primeiro - A competência para julgamento da referida impugnação será do coordenador da fiscalização.

Art. 17 - Da decisão proferida sobre a impugnação caberá recurso ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, criado por Lei Municipal, no prazo de 30 (trinta), dias.



Art. 18 – A impugnação e o recurso terão efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais infrações, apenas devolutivo.

Parágrafo único – A autoridade ou órgão que exercer o juízo de admissibilidade da impugnação ou do recurso, se houver pedido do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da penalidade possa acarretar dano irreparável.

Art. 19 – Caso a decisão da impugnação ou do recurso mantenha a sanção, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único – Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos para inscrição e cobrança do débito, cujo valor será acrescido de 10% (dez por cento) de multa moratória para pagamento administrativo na Procuradoria, e de 20% (vinte por cento) para pagamento judicial.

Art. 20 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

Art. 21 – Em qualquer fase do processo administrativo, ou antes que este seja instaurado, os agentes de fiscalização dos órgãos ambientais municipais poderão impor, cautelarmente, as medidas previstas nos incisos IV, VI, VII, VIII e IX do Art. 31, quando constatarem a ocorrência ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação, mediante decisão devidamente fundamentada.

Parágrafo primeiro - A decisão vigorará pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo segundo - Efetivada a medida cautelar aludida, o agente fiscalizador, sob pena de infração disciplinar grave, comunicará o fato a seu superior imediato para que este dê ciência ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para que este suspenda ou ratifique a medida, mantendo-a pelo tempo que julgue necessário, conforme razões de interesse público.

Parágrafo terceiro - O agente fiscalizador intimará o responsável pela atividade determinando as medidas a serem adotadas.

Parágrafo quarto - Em 10 (dez) dias da ciência da decisão do Secretário de Meio Ambiente que mantiver a medida cautelar, o interessado poderá interpor recurso ao Prefeito do Município.



Publicado no " *Nosso Jornal de Notícias* " em 27 JUL 2001

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM ESPÉCIE
E DAS PENALIDADES
SEÇÃO I
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES
CONTRA A FAUNA

Art. 22 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Multa de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's, por unidade com acréscimo por exemplar excedente de:

I – 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES; e

II – 229,71 (duzentos e vinte e nove vírgula setenta e um) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo primeiro: Incorre nas mesmas multas quem:

I – impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

I – modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou

III – vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Parágrafo segundo - No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa.

Parágrafo terceiro - No caso de guarda de espécime silvestre, pode a autoridade competente deixar de aplicar as sanções previstas nesta Lei, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.

Parágrafo quarto - São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.



Art. 23 - Introduzir espécime animal no Estado, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente: Multa de 153,14 (cento e cinquenta e três vírgula quatorze) UFISG's, com acréscimo por exemplar excedente da autorização:

- I – 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's, por unidade;
- II – 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
- III – 229,71 (duzentos e vinte e nove vírgula setenta e um) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 24 - Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade competente: Multa de 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's, com acréscimos por exemplar excedente de:

- I – 3,83 (três vírgula oitenta e três) UFISG's, por unidade;
- II – 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;
- III – 229,71 (duzentos e vinte e nove vírgula setenta e um) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas:

- I – quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo; e
- II – a instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência ao órgão público competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.

Art. 25 - Praticar caça profissional no Município: Multa de 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's, com acréscimo por exemplar excedente de :

- I – 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's, por unidade;
- II – 765,70 (setecentos e sessenta e cinco vírgula setenta) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
- III – 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo II da CITES.



Art. 26 - Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's, com acréscimo de 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's, por exemplar excedente.

Art. 27 - Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Multa de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's a 153,14 (cento e cinquenta e três vírgula quatorze) UFISG's, com acréscimo por exemplar excedente;

I – 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's, por unidade;

II – 765,70 (setecentos e sessenta e cinco vírgula setenta) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III – 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

Art. 28 - Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas costeiras: Multa de 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's a 76.569,68 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove vírgula sessenta e oito) UFISG's.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem:

I – causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;

II – explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente; e

III – fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 29 - Praticar pesca profissional nos rios municipais, sem autorização do órgão competente: Multa de 53,60 (cinquenta e três vírgula sessenta) UFISG's a 7.656,97 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis vírgula noventa e sete) UFISG's, com acréscimo de 0,77 (zero vírgula setenta e sete) UFISG's, por quilo do produto da pesca-ria.



Art. 30 - Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Multa de 53,60 (cinquenta e três vírgula sessenta) UFISG's a 7.656,97 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis vírgula noventa e sete) UFISG's, com acréscimo de 0,77 (zero vírgula setenta e sete) UFISG's, por quilo do produto da pescaria.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem:

- I – pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
- II – pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos não permitidos; e
- III – transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.

Art. 31 - Pescar com a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente: Multa de 53,60 (cinquenta e três vírgula sessenta) UFISG's a 7.656,97 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis vírgula noventa e sete) UFISG's, com acréscimo de 0,77 (zero vírgula setenta e sete) UFISG's, por quilo do produto da pescaria.

Art. 32 - Molestar de forma intencional toda espécie de cetáceo em águas costeiras: Multa de 191,43 (cento e noventa e um vírgula quarenta e três).

Art. 33 - É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativa ou exótica em corpos hídricos, sem autorização do órgão ambiental competente; Multa de 229,71 (duzentos e vinte e nove vírgula setenta e um) UFISG's a 3.828,49 (três mil, oitocentos e vinte e oito vírgula quarenta e nove) UFISG's.

Art. 34 - Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de coral sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida: Multa de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's a 765,70 (setecentos e sessenta e cinco vírgula setenta) UFISG's.

SEÇÃO II DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FLORA

Art. 35 - Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-los com infringência das normas de proteção:



Multa de 114,86 (cento e quatorze vírgula oitenta e seis) UFISG's a 3.828,49 (três mil, oitocentos e vinte e oito vírgula quarenta e nove) UFISG's, por hectare ou fração.

Art. 36 - Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente: Multa de 114,86 (cento e quatorze vírgula oitenta e seis) UFISG's a 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's, por hectare ou fração, ou 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's, por metro cúbico.

Art. 37 - Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização: Multa de 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's a 3.828,49 (três mil, oitocentos e vinte e oito vírgula quarenta e nove) UFISG's.

Art. 38 - Provocar incêndio em mata ou floresta: Multa de 114,86 (cento e quatorze vírgula oitenta e seis) UFISG's, por hectare ou fração queimada.

Art. 39 - Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 765,70 (setecentos e sessenta e cinco vírgula setenta) UFISG's, por unidade.

Art. 40 - Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais: Multa simples de 114,86 (cento e quatorze vírgula oitenta e seis) UFISG's, por hectare ou fração.

Art. 41 - Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais: Multa de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's, por metro cúbico.

Art. 42 - Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento: Multa Simples de 7,66 (sete vírgula sessenta e seis) UFISG's a 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's, por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.



Publicado no " *Meu Jornal de*
Noticias " em 27 JUL 2001

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

Art. 43 - Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação: Multa de 22,98 (vinte e dois vírgula noventa e oito) UFISG's, por hectare ou fração.

Art. 44 - Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos: Multa de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's, por árvore.

Art. 45 - Coletar, transportar, ou comercializar plantas ornamentais nativas silvestres, sem a devida autorização do órgão ambiental: Multa de 3,83 (três vírgula oitenta e três) UFISG's a 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's por unidade.

Art. 46 - Comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade ambiental competente: Multa simples de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's, por unidade comercializada.

Art. 47 - Ingressar em Unidades de Conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente: Multa de até 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's.

Art. 48 - Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação: Multa de até 114,86 (cento e quatorze vírgula oitenta e seis) UFISG's, por hectare ou fração.

Art. 49 - Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal: Multa de 7,66 (sete vírgula sessenta e seis) UFISG's a 22,98 (vinte e dois vírgula noventa e oito) UFISG's, por hectare ou fração, ou por unidade, estéreio, quilo, mdc ou metro cúbico.

Art. 50 - Desmatar, a corte raso, área de reserva legal: Multa de até 114,86 (cento e quatorze vírgula oitenta e seis) UFISG's, por hectare ou fração.

Art. 51 - Fazer uso de fogo em área agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's, por hectare ou fração.

SEÇÃO III DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À POLUIÇÃO E A OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS



Art. 52 - Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 3.828.484 (três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro) UFISG's, ou multa diária.

Parágrafo primeiro - Incorre nas mesmas multas quem:

- I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
- II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
- III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
- IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;
- V – lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos;
- VI – deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Parágrafo segundo - As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.

Art. 53 - Executar pesquisa, lavra ou extração de resíduos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou desacordo com a obtida: Multa de 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's a 76.569,68 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove vírgula sessenta e oito) UFISG's, por hectare ou fração.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 54 - Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos: Multa de 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's a 76.569,68 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove vírgula sessenta e oito) UFISG's.

Parágrafo primeiro - Incorre nas mesmas penas, quem abandona os produtos ou substâncias referidas no caput, ou utiliza em desacordo com as normas de segurança.



Publicado no " *Novo Jornal de Notícias* " em 27 JUL 2001

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

Parágrafo segundo - Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quíntuplo.

Art. 55 - Iniciar obras ou atividade, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: Multa de 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's a 76.569,68 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove vírgula sessenta e oito) UFISG's.

Art. 56 - Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: Multa de 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's a 153.139,36 (cento e cinquenta e três mil, cento e trinta e nove vírgula trinta e seis) UFISG's.

Art. 57 - Importar ou comercializar veículo automotor sem Licença para Uso da Configuração de Veículos ou Motor-LCVM expedida pela autoridade competente: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 765.696,79 (setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis vírgula setenta e nove) UFISG's e correção de todas as unidades de veículo ou motor que sofrerem alterações.

Art. 58 - Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou usados, que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas em lei: Multa de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's a 765,70 (setecentos e sessenta e cinco vírgula setenta) UFISG's, por veículo, e correção da irregularidade.

SEÇÃO IV

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 59 - Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I – bem especialmente protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial; ou

II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial:

Multa de 765,70 (setecentos e sessenta e cinco vírgula setenta) UFISG's a 38.284,84 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro vírgula oitenta e quatro) UFISG's.

Art. 60 - Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico,



Publicado no " *Meio Jornal de Notícias* " em 27 JUL 2001

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

co ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: Multa de 765,70 (setecentos e sessenta e cinco vírgula setenta) UFISG's a 15.313,94 (quinze mil, trezentos e treze vírgula noventa e quatro) UFISG's.

Art. 61 - Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: Multa de 765,70 (setecentos e sessenta e cinco vírgula setenta) UFISG's a 7.656,97 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis vírgula noventa e sete) UFISG's.

Art. 62 - Pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar monumento urbano, ou edificação pública ou privada: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 3.828,49 (três mil, oitocentos e vinte e oito vírgula quarenta e nove) UFISG's.

Parágrafo único - Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro.

SEÇÃO V DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Art. 63 - Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres: Multa de 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's, por unidade em atraso.

Art. 64 - Deixar de apresentar aos órgãos competentes as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins: Multa de 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's a 7.656,97 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis vírgula noventa e sete) UFISG's, por produto.

Art. 65 - Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus componentes e afins em qualquer meio de comunicação, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente ou desatender os demais preceitos da legislação vigente: Multa de até 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's.

Art. 66 - Deixar o fabricante de cumprir os requisitos de garantia ao atendimento dos limites vigentes de emissão de poluentes atmosféricos e de ruído, durante



os prazos e quilometragens previstos em normas específicas, bem como deixar de fornecer aos usuários todas as orientações sobre a correta utilização e manutenção de veículos ou motores: Multa de 7.656,97 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis vírgula noventa e sete) UFISG's a 76.569,68 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove vírgula sessenta e oito) UFISG's.

SEÇÃO VI DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 67 - Deixar, sem justa causa, de cumprir as regulares intimações dos órgãos ambientais municipais, nos termos do art. 6º deste Decreto: Multa de 3,83 (três vírgula oitenta e três) UFISG's a 612,56 (seiscentos e doze vírgula cinquenta e seis) UFISG's.

Art. 68 - Descumprir, sem justo motivo, cronograma ajustado com órgãos ambientais: Multa de 30,63 (trinta vírgula sessenta e três) UFISG's a 3.062,79 (três mil e sessenta e dois vírgula setenta e nove) UFISG's.

Parágrafo único - Na hipótese de existência de multa específica prevista em termo de compromisso ou de ajustamento ambiental, prevalecerá a multa de maior valor.

Art. 69 - Danificar, culposa ou dolosamente, equipamento dos órgãos ambientais municipais: Multa de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's a 2.297,10 (dois mil, duzentos e noventa e sete vírgula dez) UFISG's, sem prejuízo da obrigação de indenizar os danos causados, nos termos da lei

Art. 70 - Desrespeitar ou desacatar agente fiscalizador dos órgãos ambientais municipais: Multa de 19,15 (dezenove vírgula quinze) UFISG's a 1.148,55 (um mil, cento e quarenta e oito vírgula cinquenta e cinco) UFISG's.

Art. 71 - Impedir ou, de qualquer modo, dificultar a ação de fiscalização dos órgãos ambientais municipais: Multa de 19,15 (dezenove vírgula quinze) UFISG's a 1.148,55 (um mil, cento e quarenta e oito vírgula cinquenta e cinco) UFISG's.

Art. 72 - Deixar de prestar aos órgãos ambientais municipais informações exigidas pela legislação pertinente ou prestar informações falsas, distorcidas, incompletas ou modificar relevante dado técnico solicitado: Multa de 19,15 (dezenove vírgula quinze) UFISG's a 7.656,97 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis vírgula noventa e sete) UFISG's.



Art. 73 - Deixar de cumprir as deliberações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMMA, a que deve observância em razão da atividade econômica. Multa de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's a 3.828,49 (três mil, oitocentos e vinte e oito vírgula quarenta e nove) UFISG's.

SEÇÃO VII DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 74 - Dar início à instalação de qualquer atividade ou testar qualquer equipamento sem possuir licença de instalação, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não puder ser atribuída ao empreendedor: Multa de 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's a 3.828,49 (três mil, oitocentos e vinte e oito vírgula quarenta e nove) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 30,64 (trinta vírgula sessenta e quatro) UFISG's a 38.284,84 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro vírgula oitenta e quatro) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 75 - Instalar atividade ou testar qualquer equipamento em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de instalação: Multa de 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's a 6.125,58 (seis mil, cento e vinte e cinco vírgula cinquenta e oito) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 22,98 (vinte e dois vírgula noventa e oito) UFISG's a 61.255,75 (sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco vírgula setenta e cinco) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 76 - Dar início ou prosseguir na operação de qualquer atividade sem possuir licença de operação, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não for atribuída ao empreendedor: Multa de 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's a 6.891,28 (seis mil, oitocentos e noventa e um vírgula vinte e oito) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 30,64 (trinta vírgula sessenta e quatro) UFISG's a 76.569,68 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove vírgula sessenta e oito) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 77 - Dar prosseguimento a operação de qualquer atividade depois de vencido o prazo de validade da respectiva licença de operação, salvo se já tiver sido protocolizado o respectivo pedido de renovação de licença: Multa de 15,32 (quinze vírgula trinta e dois) UFISG's a 7.656,97 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis vírgula noventa e sete) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 22,98 (vinte e dois vírgula noventa e oito) UFISG's a 38.284,84 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro vírgula oitenta e quatro) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 78 - Operar atividade licenciada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação: Multa de 15,32 (quinze vírgula



gula trinta e dois) UFISG's a 6.891,28 (seis mil, oitocentos e noventa e um vírgula vinte e oito) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 22,98 (vinte e dois vírgula noventa e oito) UFISG's a 153.139,36 (cento e cinquenta e três mil, cento e trinta e nove vírgula trinta e seis) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

SEÇÃO VIII DAS OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 79 - Causar, por poluição da água, do ar ou do solo, incômodo ou danos materiais ou morais a terceiros: Multa de 30,63 (trinta vírgula sessenta e três) UFISG's a 3.828,49 (três mil, oitocentos e vinte e oito vírgula quarenta e nove) UFISG's, se o infrator for pessoa física, e de 61,26 (sessenta e um vírgula vinte e seis) UFISG's a 153.139,36 (cento e cinquenta e três mil, cento e trinta e nove vírgula trinta e seis) UFISG's, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 80 - Poluir o ar por emissão proveniente de fonte fixa ou móvel: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 7.656,97 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis vírgula noventa e sete) UFISG's.

Art. 81 - Poluir o ar por queima de material de qualquer natureza ao ar livre: Multa de 7,66 (sete vírgula sessenta e seis) UFISG's a 765,70 (setecentos e sessenta e cinco vírgula setenta) UFISG's.

Art. 82 - Poluir o ar por lançamento de resíduos gasosos ou de material particulado proveniente de fontes fixas ou móveis: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 38.284,84 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro vírgula oitenta e quatro) UFISG's.

Art. 83 - Poluir o solo por lançamento de resíduos sólidos ou líquidos: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 38.284,84 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro vírgula oitenta e quatro) UFISG's.

Art. 84 - Poluir, por qualquer forma ou meio, o solo ou corpos hídricos dificultando ou impedindo, ainda que temporariamente, o seu uso por terceiros: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 76.569,68 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove vírgula sessenta e oito) UFISG's.

Art. 85 - Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificação nas condições hidrográficas ou superficiais: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 76.569,68 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove vírgula sessenta e oito) UFISG's.



Art. 86 - Dispor, guardar ou ter em depósito, ou transportar resíduos sólidos em desconformidade com a regulamentação pertinente: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 15.313,94 (quinze mil, trezentos e treze vírgula noventa e quatro) UFISG's.

Art. 87 - Poluir a água ou o solo por vazamento de óleo ou outros hidrocarbonetos: Multa de 76,57 (setenta e seis vírgula cinquenta e sete) UFISG's a 765.696,79 (setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis vírgula setenta e nove) UFISG's.

Art. 88 - Causar incômodo ou danos materiais à vizinhança com águas ou ar poluídos: Multa de 38,29 (trinta e oito vírgula vinte e nove) UFISG's a 114,86 (cento e quatorze vírgula oitenta e seis) UFISG's.

Art. 89 - Descumprir qualquer preceito estabelecido em leis municipais de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, para as quais não haja cominação específica: Multa de 3,83 (três vírgula oitenta e três) UFISG's a 382,85 (trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco) UFISG's.

Art. 90 - Quando as infrações previstas nesta Seção resultarem ou puderem resultar em danos à saúde humana, provocarem mortandade de animais ou destruição significativa da flora, ou forem acompanhadas das circunstâncias previstas no art. 10 desta Lei, as multas poderão alcançar 3.828.483,90 (três milhões, oitocentos e vinte oito mil, quatrocentos e oitenta e três vírgula noventa) UFISG's.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 91 - O Secretário Municipal de Meio Ambiente poderá, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, expedir atos normativos visando a disciplinar os procedimentos necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 92 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 26 de julho de 2001.


HENRY CHARLES ARMOND CALVERT
Prefeito